

KASSATION & EGMR · 01.10.2001

Revisionsbegründung – Collorafi

ART

Kassationsbeschwerde / Rechtsbehelf

GERICHT

Der Kassationsgerichtshof

DATUM

01.10.2001

PARTEIEN

Von Bernard Collorafi und seinen Gesellschaften

ÜBERSICHTSBLATT

Revisionsbegründung im Kassationsverfahren – SCP Bouzidi für Collorafi · 1. Oktober 2001

Überblick: Revisionsbegründung, eingereicht beim Kassationsgerichtshof von der SCP Bouzidi für Herrn Bernard Collorafi und die Gesellschaften Les Pins, SEBOL und B & O gegen McDonald's France, zur Stützung der Kassationsbeschwerde Nr. X 00-14.447.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz zeichnet die Geschichte des Franchisenehmers nach: Eröffnung eines Restaurants in der Galerie Carrefour in Antibes am 3. August 1987, Unternehmenspachtvertrag und Übertragung auf die Gesellschaft SEBOL am 31. August 1987, nach der Kündigung einer Stelle als Bankfilialleiter in Mougins und einem unbezahlten neunmonatigen Praktikum. Herr Collorafi wird als 1. Franchisenehmer des Netzes und sein Restaurant als 45. in Frankreich dargestellt. Das Dokument schildert im Einzelnen die finanziellen Bedingungen des Vertrags, die Betriebsergebnisse, die Eröffnung konkurrierender Restaurants und die Gründung der Gesellschaft B & O. In der Sache wirft es dem Berufungsurteil vor, nicht geprüft zu haben, ob der Beschwerdeführer einen gesonderten immateriellen Schaden dadurch erlitten hat, dass er durch ein Rundschreiben vom 14. Januar 1998 vor dem gesamten Netz „an den Pranger gestellt“ wurde, wodurch der Entscheidung im Hinblick auf Artikel 1382 des Code civil die rechtliche Grundlage fehle.

Tragweite

Zentraler Akt der Kassationsbeschwerde: Er beantragt, das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 8. März 2000 aufzuheben, der letzte Rechtsbehelf von Herrn Collorafi vor den französischen Gerichten.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/revisionsbegruendung-kassation-collorafi-kassationsbeschwerde-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.